

1501007-35.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... DE ALMEIDA e MANASSES LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal e GERINALDO MATOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, §1º do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 18 de setembro de 2021, em horário incerto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501007-35.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501007-35.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERINALDO MATOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

HELIO DE JESUS SOUZA DE ALMEIDA e MANASSES LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal e GERINALDO MATOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, §1º do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 18 de setembro de 2021, em horário incerto, na Rua Brasil, nº 928, Jardim Imperial, em Atibaia, MANASSES e HELIO, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito e ambos, o veículo Fiat Palio, placas FGE7532, bem como os objetos que estavam em seu interior, pertencentes à vítima Adnael Silva Pires, sendo que na mesma data, por volta das 16h00, na Rua Capibaribe, nº 1, Jardim Alvinópolis, em Atibaia, GERINALDO MATOS SANTOS adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma bateria de automóvel, marca Heliar, pertencente à vítima Adnael Silva Pires.

Nos termos da denúncia, na data dos fatos, HELIO e MANASSES decidiram subtrair bens alheios. Para tanto, saíram pela via pública em busca de possíveis vítimas, momento em que visualizaram o veículo Fiat Palio, pertencente à Adnael Silva Pires,

estacionado defronte sua residência. Os réus, então, furtaram o veículo e, em seguida, passaram a retirar seus itens e revendê-los a terceiros, tais como estepe, bateria e som.

De acordo com a exordial, ambos se dirigiram ao comércio de GERINALDO, ocasião em que este adquiriu a bateria do veículo subtraído pelo valor de R\$ 50,00, ciente de que se tratava de produto de crime.

A preambular narrou que a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência de furto do veículo, quando então abordaram HELIO e MANASSES, os quais estavam nas proximidades do local em que o automóvel foi localizado abandonado. Ambos confessaram a autoria do delito de furto, detalhando que haviam retirado alguns itens do veículo, comercializando-os.

Constou da denúncia que por indicação dos réus, os guardas municipais deslocaram-se até o comércio de GERINALDO, onde encontraram, instalada em seu veículo, a bateria produto do veículo furtado. Indagado, ele afirmou ter comprado o bem pelo valor de R\$ 50,00.

A Autoridade Policial arbitrou fiança em favor do réu GERINALDO, a qual foi devidamente recolhida (fls. 33). O réu foi colocado em liberdade. Quanto aos réus HELIO e MANASSES, foi concedida liberdade provisória mediante recolhimento de fiança (fls. 82/85), a qual foi devidamente recolhida (fls. 98 e 99), sendo os réus colocados em liberdade (fls. 112/115 e 116/119).

Foi formalizada proposta de acordo de não persecução penal para os réus. HELIO e GERINALDO aceitaram, enquanto MANASSES não compareceu à audiência (fls. 233/235). A denúncia em face de MANASSES (fls. 305/308) foi recebida (fls. 310/312), o réu foi citado por edital (fls. 342/343) e ofereceu resposta à acusação (fls. 445/448), que foi afastada (fls. 450/453). HELIO descumpriu o acordo de não persecução penal e o Ministério Público aditou a denúncia para inclui-lo (fls. 368/370). O aditamento foi recebido (fls. 374/375), o réu foi devidamente citado (fls. 402/403) e ofereceu resposta à acusação (fls. 436/438), que foi afastada (fls. 450/453). Foi determinada a produção antecipada de provas quanto ao réu MANASSES (fls. 450, item 3). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu HELIO interrogado ao final (fls. 500/501). Sobreveio a sentença de fls. 539/546, quanto ao réu HELIO, sendo determinado se aguardasse a localização pessoal do réu MANASSES.

No tocante ao réu GERINALDO, desde o acordo de não persecução penal, ele pediu abatimento do valor da fiança da prestação pecuniária devida em razão do ANPP, o que foi indeferido (fls. 329/331 e fls. 349), sendo o valor por ele recolhido às fls. 362, mas da forma incorreta, motivo pelo qual o réu foi intimado a recolher corretamente (fls. 364). O réu, então, requereu o sobrestamento do feito para fazer o pagamento correto (fls. 373), o que foi deferido (fls. 375, item 5).

Mais uma vez, o réu GERINALDO pediu prazo para cumprir o item 'a' do acordo de não persecução penal (fls. fls. 488/490), o que foi deferido às fls. 495. No entanto, o réu não cumpriu o acordo (fls. 553), motivo pelo qual o Ministério Público apresentou denúncia em face dele (fls. 557/560).

Tal denúncia foi recebida (fls. 562, item 2), o réu foi citado na pessoa de sua advogada (fls. 562, item 4) e ofereceu resposta à acusação (fls. 587/588), que foi afastada (fls. 618, item 2). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final (fls. 689/690).

Em memoriais, o representante do Ministério Público postulou a parcial procedência da ação penal, entendendo não ter restado comprovada a qualificadora apontada na denúncia (fls. 694/699).

A defesa de GERINALDO, por sua vez, alegou que o réu é inocente; ele aceitou acordo de não persecução penal, mas por burocracia do sistema criminal pagou errado o valor acordado, tendo que pagar duas vezes; a autoria não é certa porque o réu não sabia que o produto tinha origem ilícita; a conduta é atípica, posto que o réu comprou a bateria por ignorância e imprudência; e que ele deve ser absolvido; em caso de condenação, requer reconhecimento da confissão, primariedade e pena substituída pelas restritivas de direito (fls. 703/707).

É o relatório.

Passo a decidir o feito quanto ao réu GERINALDO.

A ação penal é, de fato, parcialmente procedente.

Primeiramente, a questão afeta à revogação do acordo de não persecução penal está mais do que decidida no feito, não havendo elementos novos para nova análise, sendo mantidas as decisões anteriores.

No mérito, a materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), nos boletins de ocorrência (fls. 02/06, 123/124, 125/127 e 139/140), no auto de exibição e apreensão (fls. 31), no auto de entrega (fls. 32) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu GERINALDO que, interrogado extrajudicialmente, disse que MANASSES morava na mesma rua que a sua e tinham pouco contato; MANASSES pediu seu carro emprestado para comprar gás; cedeu o carro, tendo MANASSES demorado para retornar; ao retornar com o veículo, percebeu que, de fato, estava com gás no interior do automóvel; trocou a bateria do seu veículo, pois ela estava desgastada, tendo pago por ela o valor de R\$ 50,00; não sabia que a bateria era produto de furto.

Durante a audiência para proposta de acordo de não persecução penal, GERINALDO afirmou que comprou a bateria por R\$ 50,00, por ser uma peça usada, sendo que o indivíduo lhe disse que a bateria era de um veículo que ele possuía; entendeu que o preço era justo, por ser uma peça usada; indagado se estava confessando saber que adquiria uma peça de origem duvidosa, respondeu que sabia; confrontado com o fato de ter dito que achou o preço razoável por ser um item usado, respondeu que em virtude do preço, imaginou que era produto ilícito, confessando o delito de receptação (fls. 233/235).

Em juízo, entretanto, GERINALDO negou os fatos; questionado sobre o motivo pelo qual estava modificando sua narrativa, uma vez que quando foi ouvido para fins de celebrar acordo de não persecução penal acabou confessando a prática delitiva, disse que negou por conta da marca, pois não se recorda da marca da bateria; recordou-se de que um rapaz lhe ofereceu a bateria; já tinha visto esse rapaz uns três anos antes; ele lhe ofereceu a bateria e a comprou; perguntou se não tinha nada de errado com ela; perguntou de quem era a bateria e o rapaz lhe respondeu que era de um carro que tinha levado para o ferro-velho; não se recorda da marca da bateria; não faz a mínima ideia de quanto custa uma bateria nova hoje em dia; perguntado se não achou estranho uma pessoa estar vendendo uma bateria por R\$ 50,00, disse que não, porque era uma coisa usada, velha; comprou para usar poucos dias; não tinha ideia do preço de uma bateria nova; às reperguntas de sua defesa, disse que não sabia que a bateria era fruto de crime, pois se soubesse, jamais compraria; trabalha no ramo de bar e auferir cerca de R\$ 1.100,00 ou R\$ 1.200,00 no máximo; terminou o ensino médio; nunca foi processado anteriormente; não tinha conhecimento de que a bateria era produto de crime, senão jamais teria feito uma coisa dessa; é uma pessoa trabalhadora.

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A testemunha Juliano Basilio de Jesus, guarda municipal, disse que no dia dos fatos, sua equipe estava fazendo patrulhamento pelo Jardim Brasil, quando abordaram dois indivíduos, os quais posteriormente confessaram o furto do veículo; eles abandonaram o veículo pelo local e subtraíram vários objetos dele: step, som e, dentre tais itens, a bateria do veículo; indagados, os indivíduos informaram para quem tinham repassado a bateria; apontaram que GERINALDO comprou a bateria deles; a equipe foi até o comércio de GERINALDO, onde localizaram a bateria instalada no veículo dele; GERINALDO informou que pagou a quantia de R\$ 50,00 pela bateria, mas que não sabia a origem ilícita do produto; perguntado se GERINALDO apresentou alguma nota fiscal ou algum documento que comprovasse a aquisição regular do bem, respondeu que não; às reperguntas da promotoria sobre qual era o comércio de GERINALDO, respondeu que era um bar; às reperguntas da defesa de GERINALDO, disse que não se recordava da aparência de GERINALDO; quando viram a bateria, ela estava instalada no veículo de propriedade de GERINALDO; não se recorda se pegou o documento do veículo em que a bateria estava instalada; questionado de como teria certeza que a bateria do furto era a mesma que estava no carro de GERINALDO, disse que o réu informou que o veículo era de sua propriedade; GERINALDO autorizou a equipe a vistoriar o veículo; não se recorda o modelo do veículo e não conhecia

GERINALDO de nenhuma outra ocorrência.

A testemunha Vailson Souza Santos, também guarda municipal, disse que no dia dos fatos, receberam via rádio a informação de que um veículo tinha sido furtado durante a noite e foi encontrado em determinada rua, mas que faltavam alguns acessórios; outra equipe localizou e foram em apoio; no entorno do local, encontraram dois rapazes que demonstravam nervosismo; abordaram-nos e eles tinham em seu poder alguns conectores do carro, os quais eram da bateria; em entrevista separada com tais indivíduos, eles acabaram por confessar que estavam com o veículo, retiraram peças e acabaram vendendo algumas, sendo que deixaram outras escondidas numa casa abandonada; uma dessas peças foi uma bateria; outra, um macaco e um triângulo; com o senhor GERINALDO foi encontrada a bateria; GERINALDO disse que pagou R\$ 50,00 por ela; não apresentou nenhum documento que comprovasse a aquisição, apenas falou que tinha pegado o bem de HELIO e MANASSES, que a ofereceram pelo valor de R\$ 50,00, tendo afirmado que não sabia da procedência do item; às reperguntas da defensora de GERINALDO, disse que a bateria estava no veículo de GERINALDO; se não se engana, o veículo era um Ford Escort; a bateria já estava até instalada; não foram muitas horas passadas entre o furto e a instalação da bateria; não se recordou se o veículo onde a bateria estava instalada era de propriedade de GERINALDO; HELIO e MANASSES informaram onde GERINALDO estava; foram até o bar ao encontro dele, sendo que GERINALDO entregou a chave do veículo; GERINALDO disse que não sabia que a bateria era fruto de crime.

Pois bem.

A prova formada foi capaz de demonstrar que o réu adquiriu a bateria sem qualquer nota fiscal e por preço consideravelmente mais baixo do que aquele praticado em mercado, ostentando, desta forma, plena ciência a respeito da origem ilícita do bem que adquiriu.

Embora tenha, em juízo, alegado que não fazia ideia do valor de uma bateria nova e que não estranhou o preço consideravelmente mais barato do item, justificando que se tratava de uma bateria usada - negando, ainda ter conhecimento de que a bateria era produto de crime -, o fato é que o próprio réu, durante audiência de proposta de acordo de não persecução penal, confirmou que imaginou que o bem se tratava de produto ilícito, justamente por conta do preço que pagou pelo item, confessando a prática de receptação.

E em que pese não ter confessado, em juízo, ter conhecimento da origem ilícita do bem, o fato é que o acusado adquiriu bem de terceiros, sem qualquer documentação, por valor irrisório, obviamente inferior ao praticado em mercado, o que, minimamente, deveria lhe despertar alguma desconfiança acerca da procedência do item - especialmente se considerado o fato de que o réu trabalha com comércio (no caso, um bar), não se tratando, portanto, de pessoa leiga com relação a valores comerciais.

Com efeito, os guardas municipais ouvidos relataram que chegaram à pessoa do réu por meio dos próprios furtadores dos itens que estavam no automóvel. Ao encontrarem GERINALDO, verificaram seu veículo e encontraram nele, instalada, a bateria subtraída. O réu afirmou ter comprado o item pelo valor de R\$ 50,00 e não possuía qualquer nota fiscal ou documento acerca de tal aquisição. De acordo com as testemunhas guardas municipais, o réu afirmou não ter conhecimento acerca da ilicitude do bem.

O fato é que ninguém é tão inocente a ponto de pensar estar fazendo um grande negócio ao comprar bem por valor muito inferior ao preço praticado em mercado - diga-se: item automotivo essencial, que possui, claramente, valor comercial superior a R\$ 50,00 -, sem ao menos desconfiar da procedência daquilo que adquiriu. A mínima prudência teria sido suficiente para que o réu percebesse que havia algo muito errado com a bateria que adquiriu de terceira pessoa, sem qualquer documento, pelo irrisório valor de R\$ 50,00.

Cabe, sobre o tema, apontar que "(...) a perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, da origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive, indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples,

podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (TACRIM-SP-AC - Rel. Bento Mascarenhas - RT 726/666).

Todas as circunstâncias apuradas demonstraram, com segurança, ter havido a prática do delito de receptação por parte do réu. A origem criminosa do bem adquirido pelo acusado restou evidenciada pelos boletins de ocorrência, bem como pela prova oral colhida.

É certo que apesar de negar a prática do delito, o réu confirmou que pagou R\$ 50,00 por bateria automotiva, sem qualquer nota fiscal, havendo evidente discrepância em tal valor com o efetivamente praticado em mercado, questão que obviamente é de seu conhecimento, tratando-se de pessoa ligada ao comércio.

Seu comércio, entretanto, é um bar, não havendo qualquer relação entre seu ramo de atividade comercial e a natureza do bem que adquiriu, não incidindo, portanto, a qualificadora referente ao delito de receptação no exercício de sua profissão, sendo rigor o decote de tal majorante, o que justifica a parcial procedência do pedido.

Destarte, como exposto, não há meio viável de se sustentar decreto absolutório, como postulado pela defesa, além do que, a nova versão do réu, de que desconhecia a origem ilícita - o que foi afastado - sequer autorizaria que o réu tivesse direito ao acordo de não persecução penal, que agora a defesa se insurge pela revogação.

Ou seja, a defesa alega que a revogação do acordo foi culpa da burocracia - quando foi culpa exclusiva do réu, que não o cumpriu -, mas contraditoriamente alega que o réu desconhecia a origem ilícita do bem (sendo que a confissão pormenorizada é requisito do acordo). Nada mais descabido.

Passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário.

Culpabilidade normal à espécie. Pouco se apurou a respeito de sua personalidade e conduta social. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa não teve maiores consequências. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento de vítimas. A pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, diária mínima, considerado o valor informado pelo réu como sendo sua renda. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Isso porque o réu não confessou o delito, dizendo que desconhecia a origem espúria do bem, o que é requisito para o reconhecimento da confissão.

E mesmo que assim não fosse, tendo a pena sido fixada no mínimo, não poderia, nesta fase, ficar aquém dele (Súmula 231, STJ).

Não há, por fim, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

O regime de cumprimento será o aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, o qual entende, o juízo, suficiente como reprimenda à conduta.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar GERINALDO MATOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 180, caput do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, afastando a qualificadora do parágrafo 1º do mesmo artigo.

Presentes os requisitos, com base no art. 44, I, II e III, e § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos.

A pena restritiva de direitos deverá ser a prevista no art. 43, IV, do Código Penal, qual seja, prestação de serviço à comunidade. As tarefas serão prestadas gratuitamente, de acordo com as aptidões do réu, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de 01 hora de tarefa por dia de condenação.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro

de 2003, observada eventual gratuidade da justiça.

Quanto ao pleito de expedição de certidão de objeto e pé, já está nos autos desde novembro, conforme fls. 682. Assim, nada a considerar.

P.I.C.

Atibaia, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA